

PODERES ADMINISTRATIVOS II

Tanto o poder vinculado quanto o poder discricionário nem sempre constam enquanto poderes no edital da prova. Apesar dessa peculiaridade, ambos devem ser compreendidos pelo candidato, visto que ambos farão parte dos demais poderes. Alguns autores defendem que os dois não se trata de poderes de fato, visto que o poder é uma atribuição (competência conferida), o que contrasta com os poderes vinculado e discricionário, que correspondem a “**maneiras de se realizar tal coisa**”, ou seja, **ambos não existem por si só**. Na verdade, tanto o poder vinculado quanto o discricionário estão relacionados à análise da margem de liberdade que é conferida ao agente público no momento de desempenhar as suas atividades.

Poder Vinculado

Seu nome nasce em razão do fato de se exigir uma atuação vinculada à lei, que já determina os elementos, os requisitos essenciais dos atos administrativos. O Ato possui um conteúdo regrado! Na verdade, a ausência de margem de liberdade está atribuída a uma escolha mínima e que não desviará de uma abordagem já pré-definida; há apenas uma forma de atuação (Forma A).



Poder Discricionário

- É a liberdade concedida pela lei ao administrador quanto à conveniência, oportunidade e conteúdo;
- Há certa margem de escolha pelo agente público na confecção do ato, no que respeita aos requisitos motivo e/ou objeto;
- Predominância, nesses aspectos, dos elementos deixados livres sobre os especificados na lei. Isso não significa que o ato discricionário seja um “campo aberto” e de livre atuação para o agente público;
- O poder discricionário está atribuído a existência de mais de uma forma de atuação (forma A **ou** forma B). Uma eventual terceira via (opção C) não prevista em lei configura a chamada arbitrariedade;
- A discricionariedade não pode ser confundida com a arbitrariedade! A primeira corresponde a uma escolha do agente dentre opções válidas e previstas em lei, enquanto a segunda é a realização de atividades conforme a vontade do agente (sem considerar a legislação ou regramentos vigentes).

ANOTAÇÕES



O PULO DO GATO



10m

Em questões de prova, existem três exemplos bastante presentes: o ato de licença, a autorização e a permissão (por vezes, a homologação também é citada). Os três exemplos em questão estão ligados ao poder de polícia. Para essas três hipóteses, é possível fazer uma assimilação com a letra “r” para fins de fixação:

- Disc**R**icionários: Auto**R**ização e Pe**R**missão.
- Vinculado (sem a letra “r”): Licença, visto e homologação.

A regra se aplica somente aos casos apresentados e visa alcançar as principais formas de cobrança presentes em provas.



15m

Existem **cinco requisitos** que todo ato administrativo possui: **competência**, **finalidade**, **forma**, **motivo** e **objeto**. Esses são os chamados elementos essenciais ou obrigatórios, também conhecidos como **requisitos do ato administrativo**.

Ao trabalhar a análise mais profunda dos dois poderes vinculado e discricionário, é necessário compreender que os três primeiros requisitos (competência, finalidade e forma) são considerados pela doutrina enquanto **requisitos vinculados**, em que não há propriamente uma margem de escolha para o agente público. Quanto aos requisitos restantes (motivo e objeto), ambos poderão ser **vinculados ou discricionários**.

- Um ato será **vinculado** quando se exerce o chamado poder vinculado em relação aos cinco requisitos;
- Por sua vez, o ato **discricionário** corresponde ao somatório de atos vinculados e discricionários, não se tratando, portanto, de um ato 100% discricionário. Assim, até mesmo no ato discricionário existem requisitos vinculados.



20m

Dessa forma, para fins de prova, é importante dedicar a análise do ato com relação aos seus requisitos **motivo** e **objeto**, que poderão ser discricionários ou não, e a característica de ambos é o que determina a classificação do ato enquanto discricionário ou vinculado.



25m



DIRETO DO CONCURSO

1. (FCC/AL-AP/ANALISTA LEGISLATIVO/DESENVOLVEDOR DE SISTEMAS/2020)
Quanto à discricionariedade ou vinculação dos atos administrativos, é correto afirmar:

ANOTAÇÕES

- a. Quanto ao ato vinculado, o administrador público goza de certo poder para praticá-lo ou não, havendo possibilidade de opção para sua atuação no caso concreto; com relação ao ato discricionário, o administrador público pode praticá-lo ainda que não previsto em lei.
- b. Pode o regramento jurídico em vigor dar ao administrador público a possibilidade de opção para sua atuação no caso concreto sob sua análise, observados, porém, certos limites que esse mesmo regramento fornece, caso em que se diz que o ato administrativo é discricionário, não sendo totalmente livre.
- c. Atos vinculados são aqueles que a administração pratica com certa margem de liberdade de decisão, admitindo a lei a adoção de diversos comportamentos possíveis, a critério do administrador; atos discricionários são aqueles que a administração pratica sem qualquer margem de liberdade de decisão.
- d. Na defesa do interesse público, que se sobrepõe ao interesse particular, o sistema jurídico nacional sempre confere ao administrador público total liberdade de atuação na prática de atos administrativos, sem o que a Administração Pública jamais poderia alcançar o bem comum.
- e. Quando à atuação do administrador público na prática de ato administrativo é imposto algum limite, qualquer que seja, diz-se que o ato é vinculado; quando sua atuação não se sujeita senão, apenas, a limites de ordem constitucional ou quando lhe é permitida a prática de ato não previsto em lei, diz-se que o ato é discricionário.

COMENTÁRIO

- Não existe uma alternativa para o administrador público quanto ao ato vinculado (que deve obrigatoriamente ser praticado);
- Não se pode atribuir aos atos vinculados uma certa margem de liberdade de decisão;
- O sistema jurídico nacional nem sempre irá conferir ao administrador público uma total liberdade de atuação;
- A imposição de limites não necessariamente torna o ato praticado vinculado. Atos discricionários também possuem um certo nível de limites responsável por guiar o agente público. Um ato que não obedece a legislação vigente e não se atém ao regramento relacionado será considerado um ato arbitrário e ilegal.



ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

2. (IDCAP/CÂMARA DE BOA ESPERANÇA – ES/PROCURADOR LEGISLATIVO/2019)
Analise o trecho e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:
“_____ é a prerrogativa que a Administração tem de optar dentre duas ou mais soluções por aquela que, segundo critérios de conveniência e oportunidade (juízo de mérito) melhor atenda ao interesse público no caso concreto.”
- a. Poder Hierárquico.
 - b. Poder Normativo.
 - c. Poder de Polícia.
 - d. Poder Discricionário.
 - e. Poder Vinculado.
3. (VUNESP/FITO/ANALISTA DE GESTÃO - RECURSOS HUMANOS/2020) - Um dos poderes do administrador público é aquele pelo qual possui uma razoável liberdade de atuação, agindo de acordo com liberdade de escolha de sua conveniência, oportunidade e conteúdo. O nome desse poder é
- a. hierárquico.
 - b. vinculado.
 - c. discricionário.
 - d. disciplinar.
 - e. regulamentar.

COMENTÁRIO

O ato discricionário não está relacionado a uma total liberdade de atuação do agente público, mas sim a sua atuação sob liberdade de forma razoável.



35m

GABARITO

- 1. b
- 2. d
- 3. c

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Vandrê Borges de Amorim.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.